والمراد به المسافر (المنقطع عن ماله) ويستوى فيه منقطع الغزاة والحجاج وغيرهم فى جواز اعطائهم ولو اختلف الحكم فى كثرة الثواب بالنسبة الى بعضهم لاختلاف حالهم (ولا مملوكه) أى ولا مملوك غنى لرجوع ماله اليه فى ماله لان العبد وما فى يده لمولاه (ولا طفله) اى الولد الصغير للغنى بخلاف ولده الكبير اذا كان فقيرا (ولا هاشميا ولا مملوكه ولا مولاه) أى معتوقه وقيل يجوز دفعه اليهم فى زماننا وبه أخذ الطحاوى (ولا حربيا ولو مستأمنا) أى ممن دخل دار الاسلام بأمن (ويجوز لاهل الذمة) على خلاف فى بعض الكفارات كما تقدم (وان لا يكون) أى الآخذ (أصل المكفر) أى أبا المتصدق او أمه او احدا من اجداده وجداته (ولا فرعه) من ابنائه وبناته وأولادهما (ولا زوجته ولا زوجها) وكان حقه ان يقول ولا مملوكه (ويجوز للاخ والاخت) وكذا سائر الاقارب ولو من ذى الرحم المحرم الذى يجب عليه نفقتهم كالعم والعمة والخال والخالة (ولو اطعم) اى أحدا (على ظن أنه أهل) للاطعام او الاعطاء بأن اعطى ولده على ظن انه اجنبى أو غنيا على ظن انه فقير (فظهر خلافه جاز) على الصحيح (الا فى مملوكه) أى فيما اذا تبين ان الذى أعطاه مملوكه فانه لا يجوز (الخامس التأخير عن الجناية) فان سبب الكفارة فعل المحظور فلو قدمها على الجناية لا يجوز كما لو قدم كفارة اليمين على الحنث فانه لا يجوز عندنا خلافا للشافعى ومن وافقه (السادس ان يكون الفقير ممن يستوفى الطعام) أى ممن يقدر على استيفاء أكلتين مشبعتين فى الجملة (وهذا) الشرط (فى طعام الاباحة خاصة) لا فى التمليك اذ يجوز تمليك الصغير بشرطه (فلو كان فيهم) أى فيما بين الفقراء والمساكين (فطيم) اى صغير يأكل ويشرب الان اكله يسير لا يبلغ مبلغ بالغ كبير (لا يجوز ولو كان مراهقا جاز) لان ما قارب الشئ يعطى حكمه ولانه قد يأكل ما لا يأكله بالغ (السابع وهو ايضا مختص بطعام الاباحة) وهو ظاهر من قوله (ان يطعمهم فى وقتين) اى مختلفين (غداء وعشاء أو سحورا وعشاء او) بأن يطعم فى وقتين متحدين بأن يكونا (غداءين اوعشائين) وكذا سحورين (والاول اولى) بناء على ان المتبادر من لفظ الاطعام هو الاستغناء التام عن الطعام ولقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال (وان اقتصر) اى فى اطعامهم (على وقت) واحد بأن غداهم فقط أو عشاهم لا غير (لم يجز) اى ولو كانوا كثيرين (الثامن ان يكون الطعام) اى الحاضر (مشبعا) بكسر الباء اى قدر ما يمكن اشباعهم (فى الوقتين جميعا) اى فى كل منهما بانفرادهما (ولو كان فيهم شبعان) اختلف المشايخ فيه (قيل لا يجوز) واليه مال شمس الأئمة الحلوانى وقيل يجوز والاول أصح (والمعتبر هو الشبع) على ما فى الذخيرة ولو قدم طعاما قليلا (لا قدر الطعام فلو قدم اليهم طعاما قليلا لا يبلغ قدر الواجب وشبعوا منه جاز) حتى لو قدم اربعة ارغفة او ثلاثة بين يدى ستة مساكين وشبعوا اجزأه وان لم يبلغ ذلك صاعا او نصف صاع (ولا يشترط الادام فى خبز البر) والمستحب ان يكون مأدوما (واختلف فى غيره) اى فى غير البر ففى المصفى غير البر لا يجوز الا بادام وفى الهداية لا بد من الادام فى خبز الشعير وفى البدائع سواء كان الطعام مأدوما أو غير مأدوم حتى لو غداهم وعشاهم خبزا بلا ادام اجزأه وكذلك لو اطعم خبز الشعير او سويقا وتمرا لان ذلك قد يؤكل وحده انتهى كلامه (ولو جمع بين طعام التمليك والاباحة) حقه ان يقول بين التمليك والاباحة او بين الاعطاء والاطعام (بأن غداهم واعطاهم قيمة العشاء) وكذا ان عشاهم واعطاهم قيمة الغداء او السحور (او نصف المنصوص) اى ربع صاع من بر او نصف صاع من تمر (جاز) بلا خلاف (وكذا ان اعطى كل مسكين نصف صاع من شعير اوتمر ومدا من بر جاز) على ما ذكره فى الاصل وفى البقالى اذا غداه

رحمته ولا ظالما الا قصمته ولا حاسدا الا دفعته ولا أمرا الا توليته ولا ضالة الا رددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يكون لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها وأعنت على قضائها بتيسير منك فى عافية بلا بلاء وسعادة بلا شقاء يا أرحم الراحمين

(فصل) فى ذكر فضل حجة الجمعة و ما قاله العلماء فى ذلك (اعلم) ان مزية حجة الجمعة على غيرها بوجوه منها موافقتها لوقفة النبى صلى الله عليه وسلم التى اختارها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فانها كانت يوم الجمعة بلا خلاف بين المحدثين ومعلوم